

第78922927号“百姓客”商标准予注册的决定

异议人：老百姓大药房连锁股份有限公司

委托代理人：湖南省正邦商标事务所（普通合伙）

被异议人：义乌市康顺医药连锁有限公司

异议人老百姓大药房连锁股份有限公司对被异议人义乌市康顺医药连锁有限公司经我局初步审定并刊登在第1900期《商标公告》第78922927号“百姓客”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“百姓客”指定使用服务为第35类“广告；寻找赞助”等。异议人引证在先注册的第7189529号“老百姓及图”、第11994990号“老百姓”等商标指定使用服务为第35类“特许经营的商业管理；广告”等。被异议商标虽有部分指定使用服务与异议人引证商标指定使用服务属于类似服务，但被异议商标与异议人引证商标在文字构成、呼叫和整体外观上均有一定差异，因此双方商标未构成使用于类似服务上的近似商标，并存使用应不致造成相关消费者的混淆误认。本案中，异议人请求依据《商标法》第十三条保护其在先注册并用于“推销（替他人）”服务上的“老百姓”商标，但被异议商标与该商标差异明显，因此被异议商标的注册和使用不会产生误导公众的后果，也不会对异议人的利益造成损害，未违反《商标法》第十三条的规定。鉴于引证商标为已注册商标，异议人称被异议人抢注其在先使用商标，违反《商标法》第十五条第二款的规定，我局不予支持。异议人称被异议人侵犯其在先商号权，但异议人于本案中提供的证据尚不足以证明其主张，我局不予支持。异议人另称被异议人违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第四十四条的相关规定等证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第78922927号“百姓客”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年09月12日